

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6218/2534

นาย วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
นาย กิมหยู แซ่ ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910, มาตรา 919

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท มีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายแล้วมอบเช็คให้แก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อสลักหลังและส่งมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้เป็นการบรรยายโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาส่วนที่จำเลยจะมอบเช็คพิพาทแก่ใครเมื่อใดและผู้มีชื่อเป็นใครมอบเช็คพิพาทให้แก่โจทก์เมื่อใดนั้นเป็นเพียงรายละเอียดที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม เช็คพิพาทไม่ได้ลงวันออกเช็ค โจทก์รับสลักหลังด้วยการเข้าใช้เงินและรับเช็คพิพาทมาเมื่อต้นปี 2530 และลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 ในเช็คพิพาทเป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะผู้ทรงทำการโดยสุจริตจดวันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงในเช็คพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 910 วรรคห้า ประกอบด้วยมาตรา 989 ดังนี้ อายุความฟ้องจำเลยผู้ส่งจ่าย 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค เช็กระบุชื่อผู้รับเงินยอมโอนให้กันได้ด้วยการสลักหลังและการสลักหลังยอมสมบูรณ์แม้ทั้งมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 919 ประกอบด้วยมาตรา 989 ดังนั้นการที่ผู้สลักหลังมิได้ระบุชื่อโอนให้แก่ใครก็มีผลสมบูรณ์.

คดีทั้งสามสำนวนนี้ คู่ความรายเดียวกัน และศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณา
พิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คจำนวน 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 50,000 บาท ซึ่งมีจำเลยผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายมอบให้แก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อสลับหลัง โอนเช็คทั้งสามฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ธนาคารตามเช็ค ปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสามฉบับ ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คทั้งสามฉบับ พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยให้การทั้งสามสำนวนทำนองเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโจทก์มิใช่ ผู้ทรงเช็คโดยสุจริตและเช็คพิพาทขาดอายุความ 1 ปีแล้วกับเช็คพิพาทเป็นเช็คระบุ ชื่อผู้รับเงิน การโอนต้องระบุชื่อผู้รับโอนด้วย แต่เช็คพิพาทไม่ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับ โอน โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 150,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยมอบเช็คพิพาทให้ผู้มีชื่อเป็นใครเมื่อใด และผู้มีชื่อสลับหลังเช็คพิพาทให้แก่ โจทก์เป็นใครเมื่อใด จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 172 วรรคสองนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค
พิพาทมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายแล้วส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อ ต่อมาผู้มีชื่อสลัก
หลังและส่งมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามภาพถ่ายเช็คเอกสารท้ายฟ้อง
เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจึงขอให้บังคับใช้เงินตามเช็ค
พิพาทพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้ คำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหาของ
โจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว หากจำต้อง
บรรยายว่าจำเลยมอบเช็คพิพาทแก่ใครเมื่อใด และผู้มีชื่อเป็นใคร มอบเช็คพิพาทให้
แก่โจทก์เมื่อใดซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะพียงนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป ฟ้องโจทก์จึง
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองฎีกาจำเลย
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับเงินการสลักหลังต้องระบุชื่อ
ผู้สลักหลังและผู้รับสลักหลังด้วย การที่เช็คพิพาทมิได้ระบุชื่อโอนให้แก่ใคร อัน
เป็นการสลักหลังลอยจึงเป็นการโอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ผูกพันจำเลยนั้น เห็น
ว่าเช็คพิพาททั้งสามฉบับเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ย่อมโอนให้กันได้ด้วยการสลักหลัง
และการสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ทั้งมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 919 ประกอบด้วยมาตรา 989 ดังนั้นการที่ผู้สลัก
หลังมิได้ระบุชื่อโอนให้แก่ใครก็มีผลสมบูรณ์ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

จำเลยฎีกาอีกว่า วงแชร์ล้มเมื่อเดือนมิถุนายน 2527 ถือว่าสัญญาเล่นแชร์เลิก
กันไป ผู้ทรงเช็คพิพาทชอบที่จะเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททันทีและ
ชอบที่จะจดวันส่งจ่ายลงในเช็คพิพาทเป็นเดือนมิถุนายน 2527 แล้วนำไปขึ้นเงินต่อ
ธนาคารและสิทธิเรียกร้องก็เริ่มนับตั้งแต่วันแชร์ล้มคือเดือนมิถุนายน 2527 การที่
โจทก์ลงวันที่ส่งจ่ายเป็นเดือนพฤษภาคม 2530 จึงเกิน 1 ปีฟ้องโจทก์ขาดอายุความ
นั้น เห็นว่า จำเลยนำสืบว่า จำเลยประมูลแชร์ได้และรับเงินแชร์แล้ว โดยส่งจ่ายเช็ค

ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 18 ฉบับรวมทั้งเช็คพิพาททั้งสามฉบับให้แก่นายวงแชร์ เพื่อนำไปให้แก่ลูกแชร์คนอื่นที่ประมูลได้โดยลงแต่รายการวันที่ แต่ไม่ได้ลงเดือน และปีลงในเช็คพิพาท กับได้ความจากนายสุรัตน์ พิชฌิมไชยศิริผู้รับมอบอำนาจโจทก์ ว่า เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานแหวนเดชาพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก่นนครยาง ไพร่สโตน และบริษัทนำวิวัฒน์ขอนแก่น (2526) จำกัด ลูกแชร์ซึ่งประมูลแชร์ได้ และได้รับเช็คพิพาทคนละฉบับทวงเงินจากจำเลยไม่ได้ จึงทวงถามจากโจทก์ซึ่งเป็น นายวงแชร์เมื่อต้นปี 2530 โจทก์จ่ายเงินให้และรับสลักหลังโอนเช็คพิพาทมา วันที่ 19 พฤษภาคม 2530 โจทก์นำเช็คพิพาททั้งสามฉบับเข้าบัญชีโจทก์ที่ธนาคารเพื่อ เรียกเก็บแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเช่นนี้ เห็นว่า เมื่อโจทก์รับสลักหลังด้วยการเข้าใช้เงินและรับเช็คพิพาทมาเมื่อต้นปี 2530 และลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 ในเช็คพิพาททั้งสามฉบับย่อมเป็นการที่โจทก์ในฐานะผู้ทรงทำการโดยสุจริตจดวัน ตามที่ถูกต้องแท้จริงลงในเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 วรรคห้า ประกอบด้วยมาตรา 989 อายุความฟ้องจำเลยผู้สั่งจ่าย 1 ปี นับแต่วัน ที่ลงในเช็ค หาใช่นับตั้งแต่วันแชร์ล้มในเดือนมิถุนายน 2527 ซึ่งขณะนั้นโจทก์ยังไม่ได้เป็นผู้ทรงดังที่จำเลยฎีกาไม่..."

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-นิเวศน์ คำฟ้อง-โสภณ จันเทอมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ